

징 계 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 및 근무지 이탈 금지 위반
2. 징계대상자 : ○○○○병원 ■■■■ △△△
3. 징 계 종 류 : 경징계(견책)
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 2018. 6. 11. ○○○○병원 ■■■■부에 입사하여 현재까지 장례식장 화원의 제단 장식을 담당하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무), 제8조(영리업무 및 겸업금지), 제9조의2(청렴의무) 제1항에 따르면 임직원은 관계법령과 제 규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

또한 임직원은 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없고 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고받을 수 없다고 규정하고 있습니다.

공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며 금품등을 제공받은 경우에는 이사장(또는 소속기구장)에게 지체 없이 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝혀야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 직원의 부패행위 및 행동강령 위반행위 신고자(협조자)의 신고와 관련하여 위법행위가 발견된 때에는 공단 「부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제13조(책임의 감면 등) 제1항에 따라 그 징계나 불리한 행정처분을 감경 또는 면제할 수 있다고 규정하고 있습니다.

더불어 공단 「복무규정」 제6조의2(직장이탈 금지) 및 제19조(지참), 제20조(조퇴 및 외출)에 따르면 직원은 소속 상관이 허가 또는 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 못하며 지참을 한 경우에는 인사 주무부서에 신고하고 조퇴 및 외출을 하고자 하는 경우에는 사전 소속부서장의 허가를 받고 시행하여야 합니다.

따라서 공단 임직원은 행동강령 및 복무규정에 따라 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 공단 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 금품등 수수 금지 위반

그런데 징계대상자는 2018년~2019년경 제단 꽃 계약업체인 ○○○○*과 ●●●●** 대표가 제공하는 회식에 각각 1~2회 참석하고(회식비는 알지 못함) 택시비 등 차비 명목의 현금***을 제공받은 사실이 확인되었습니다.

* ○○○○ 대표 : 회식 및 차비 명목으로 직원당 3~5만원 현금 제공 인정

** ●●●● 대표 : 회식 인정, 차비 등 현금을 준 사실은 없음

*** 징계대상자는 차비 1회, 1~2만원을 ○○○○로부터 받은 사실인정

징계대상자 등 직원들의 진술에 따르면 차비는 해임된 ○○○○가 업체 사장으로부터 봉투를 받아 직원들에게 각각 1~3만원을 주었으며, 다음날 직원들은 그 돈을 모아 공동 소모품, 다과 등 구입에 사용한 것으로 확인되었습니다.

2) 영리행위 금지 위반

징계대상자는 ‘○○○○○○○○’ (△△△ 아버지 명의의 사업체)라는 인스타그램에서 자신의 호텔 근무 경력 및 사진 모델로 홍보 활동을 하였으며 크리스마스트리를 판매한 정황이 확인되나 사업자등록증 및 입금 계좌는 모두 아버지 명의이고 판매와 관련한 징계대상자의 수입 여부는 확인이 어려우며, 인스타그램에는 예약기능이 있어 정확한 게시 시간을 파악하기 어려우며 참고인 진술로도 징계대상자의 근태 위반 여부는 확인되지 아니하였습니다.

3) 근무지 이탈 금지 위반

징계대상자는 2023년 설 명절 연휴 기간 중 1시간 30분~2시간을 조기 퇴근한 사실이 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 감사결과 "1), 3)"의 직무관련자로부터 회식 및 차비를 제공받은 사실 및 명절 기간 중 조기퇴근 사실을 인정하였으며 "2"의 영리행위에 관하여는 연말 아버지 사업의 홍보를 도운 것이고 근무에 지장을 준 사실은 없다고 진술하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 "1)"의 직무관련자로부터 회식 및 차비를 제공받은 사실은 「복무규정」의 품위유지 및 청렴의무를 위반한 행위이며 「청탁금지법」 및 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」의 금품등의 수수 금지 및 신고 의무를 위반한 것으로 판단되나,

다만, 해임된 ○○○의 비위행위가 징계대상자 등 화원 직원들의 보고로 시작됐고 조사과정에서 징계대상자의 비위 사실이 확인된 것으로 공단 「부패신고처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」에 따른 감경 및 면제 사유에 해당하는 것으로 판단됩니다.

또한 회식 금액을 특정할 수 없고 소액인 점, 차비를 공금의 형태로 모아 사용한 점 등을 감안할 때 고발의 필요성은 없는 것으로 판단됩니다.

"2)"의 영리행위는 징계대상자가 아버지 사업에 일부 개입된 정황은 확인되나 확인된 사실만으로는 영리업무 및 겸직금지 위반으로 판단하기 어려우며,

"3)"의 징계대상자가 근무 시간을 준수하지 아니하고 조기 퇴근한 사실은 「복무규정」의 근무지 이탈 금지 및 성실의무 등을 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의2(직장이탈 금지), 제6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무)제1항, 제20조(조퇴 및 외출), 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항, 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(견책)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2023. 7.

감 사 이 병 구